【書類名】　意見書
【整理番号】　X2G-0180
【提出日】　令和 7年 1月27日
【あて先】　特許庁審査官殿
【事件の表示】
　【出願番号】　特願2022-518645
【特許出願人】
　【識別番号】　522111334
　【氏名又は名称】　ソナタス　インコーポレイテッド
【代理人】
　【識別番号】　100094569
　【弁理士】
　【氏名又は名称】　田中　伸一郎
【発送番号】　354217
【意見の内容】
１．緒言
　本件出願人は、令和　６年　７月２２日付け（令和　６年　７月２５日発送）の拒絶理由通知書（以下、単に「拒絶理由通知書」という。）に鑑み、別途提出の手続補正書により、本願明細書及び特許請求の範囲の補正（以下、「本件補正」という。）を行うとともに、以下のとおり、拒絶理由について意見を申し述べます。

２．補正の説明
　本件補正は、補正前の請求項２、５、本願明細書段落［０１３３］、［０１４１］等の記載に基づいて、補正前の請求項１を補正し、本願明細書段落［０１４１］等の記載に基づいて、請求項１に従属する請求項９～１３を新たに作成するものです。したがって、本件補正は、本願明細書、特許請求の範囲及び図面に基づくものであり、新規事項を追加するものではありません。また、特別な技術的特徴の変更を意図する補正でもありません。
　以下、補正前の請求項を旧請求項と呼び、補正後の請求項を単に請求項と称します。

３．理由１（発明の単一性）を解消する説明
　拒絶理由通知書において、旧請求項１１～７６に係る発明につき、発明の単一性が欠如しているとのご指摘を受けております。本内容に鑑み、本件補正により、対象とされた旧請求項１１～７６を削除いたしました。
　本件補正及び上述の説明により、本拒絶理由は解消したものと思料いたします。

４．理由２（明確性）を解消する説明
　本件補正により、請求項１の「ローカルドメイン名サーバ（ＤＮＳ）」との記載を「前記少なくとも１つのネットワークゾーンの複数の終点の各々に対するローカルアドレス値を含むローカルドメイン名サーバ（ＤＮＳ）データ構造」と補正しました。本件補正は、補正前の請求項２、本願明細書段落［０１３３］等に基づくものです。これにより、当該記載は、明確になったものと思料いたします。
　本件補正及び上述の説明により、本拒絶理由は解消したものと思料いたします。

５．理由３（進歩性）を解消する説明
　請求項１に係る発明は、「システム」であって、「少なくとも１つのネットワークゾーンを有する車両と、前記少なくとも１つのネットワークゾーンの複数の終点の各々に対するローカルアドレス値を含むローカルドメイン名サーバ（ＤＮＳ）データ構造と、認可記述と、サービス品質（ＱｏＳ）値を含む外部データサービス記述と、ファイアウォール構成記述とを含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路と、前記ポリシーに応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路

と、前記少なくとも１つのネットワークゾーンと外部デバイスに選択的に結合可能な外部通信ポータルとの間に挿入され、かつ前記複数の終点と前記外部通信ポータルとの間の通信を調整するように更に構造化されたゲートキーパーインタフェース回路と、を含む」との構成を備えています。引用文献１、２は、当該構成を開示も示唆もするものではありません。

引用文献１は、サービス品質、ＱｏＳ、遅延などについて記載がなく、サービス品質に関して開示するものではありません。引用文献２についても、ＱｏＳやパケット遅延に関して開示するものではありません。引用文献２は、ＱｏＳ値を含むポリシーを教示する範囲で、車両通信の文脈におけるＱｏＳの考慮事項を教示せずに、ＩｏＴデバイスの通信を一般的な方法で考慮するものです。車両通信には、例えば、限られた帯域幅、限られた接続性、限られた処理能力、厳格な認証要件など、一般的なＩｏＴデバイスの自動構成を扱う際に一般的に考慮されない考慮事項が含まれます（例えば、本願明細書段落［００２１］等を参照）。

上記より、各引用文献は、請求項１に係る発明を開示するものではなく、請求項１に係る発明は、各引用文献に記載された事項を考慮しても、当業者が容易に想到し得たものではないものと思料いたします。他の請求項に係る発明ついても同様です。

なお、拒絶理由通知書において、旧請求項４～１０に係る発明ついては、「引用文献１に記載の発明において、ポリシーの具体的な内容は当業者が必要に応じて適宜に決定すべき設計的事項であり、当該請求項に係る発明のように構成することに格別の困難性があるとは認められない」と認定されました。しかしながら、「当業者が必要に応じて適宜に決定すべき設計的事項」である根拠が示されておりません。例えば、請求項３（旧請求項４）に記載される「外部データ量記述」や請求項６（旧請求項８）に記載される「ポリシー変更認可記述」を示唆する文献は示されておりません。したがって、旧請求項４～１０に係る発明の構成は、「当業者が必要に応じて適宜に決定すべき設計的事項」ではないものと思料いたします。

したがいまして、上記観点からも、請求項３～８に係る発明は各引用文献の記載に基づいて当業者が容易に想到できたものではないと思料いたします。

また、請求項９～１３に係る発明の構成は、引用文献１～２に開示も示唆もありません。したがいまして、このような観点からも、請求項９～１３に係る発明は各引用文献の記載に基づいて当業者が容易に想到できたものではないと思料いたします。

本件補正及び上述の説明により、本拒絶理由は解消したものと思料いたします。

６．結語

上述のとおり、請求項１から１３に係る発明は、いずれも、拒絶理由通知書に記載された拒絶理由に該当しないと思料いたします。したがいまして、再度のご審査のうえ特許査定を賜りたくお願い申し上げます。